

עין משפט
נר מצוה

קבא א ב מיי פ"ח מהל' גניזה הלכה יג יד סמג עשין עב טע"ט ח"מ ס"י רל"ח סעף יד: קבב ג מיי שם הל' טו טע"ט שם ס"ח: קבג ד ה ר מיי שם הל' יג יד טע"ט שם סעף יד: קבד ז ח מיי שם ס"ו הלכה יג סמג לאון קנב טע"ט ח"מ ס"י רל"ח סעף יט:

תורה אור **השלם**

1 אבן שלמה וְצָדֵק יִיחֶה קִי אִתָּהּ שְׁלֹמֹה וְצָדֵק יִיחֶה קִי אִתָּהּ שְׁלֹמֹה וְצָדֵק יִיחֶה קִי לְמַעַן יֵאָרְכוּ יְמֵיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר יָד אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ: דברים כה טו
2 כי אֵת כָּל הַתּוֹעֲבוֹת הָאֵל אֲשֶׁר עָשָׂה אֱנֹשִׁי הָאָדָם אֲשֶׁר לִפְנֵיהֶם וַתִּשְׁמָט הָאָדָם: ויקרא יח כו
3 בי תוֹעֵבֶת יְיָ אֱלֹהֶיךָ כָּל עֲשֵׂה אֵלֶּה בְּל עֲשֵׂה עוֹל: דברים כה טו
4 וַיִּחַךְ מִנֶּזֶק הַמַּלְאָכָה וַיִּכְרַת אֹתוֹ בְּרִית וַיָּבֵא אֹתוֹ בְּאֶזְלָה וְאֵת אֵילֵי הָאָרֶץ לְקַח:

5 כי כָּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה בּוֹמֵל הַתּוֹעֲבוֹת הָאֵלֶּה וַיִּבְרֹטוּ וַתִּפְשׁוּת הַנֶּשֶׁת מִקִּבְרָ עִמָּם: ויקרא יח כט

6 אם בַּחֲקֵי תַלְבוּ וְאֵת מַעוֹתֵי שְׁמִדָּתוֹ וְעֲשִׂיתֶם אֹתָם: ויקרא כו ג
7 אֲנִי יְיָ אֱלֹהֶיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֲתֶכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִדֹּת לָקֶם עֲבָדִים וַאֲשַׁבֵּר מַטְּלַת עֲלֵיכֶם וְאֶרֶץ אֲתֶכֶם קוֹמְמוֹתִי: ויקרא יח ג
8 וְאִם בַּחֲקֵי תִמְאָסוּ וְאִם אֵת מִשְׁפָּטֵי תַגְעַל בְּנַפְשֵׁיכֶם לְבַלְעוֹת נַשׁוֹת אֵת כָּל מַעוֹת לְקַרְבָּם בְּרִית אֲתִי:

9 וְהָאָרֶץ תִּשְׁבֹּב מִדָּם וְהָרָץ אֵת בִּשְׂתֵּרְתֶּיהָ תִּשְׁחַדֵּשׁ מִדָּם וְדָם דָּרוּג אֵת עוֹנֵם יַעַן וַיִּבְרֹט בְּמִשְׁפָּטֵי מִאֲסוֹ וְאֵת חֲקֵתֶי גַעְלָה בְּנַפְשָׁם: ויקרא כו מג

רבינו ירושם

השאר: אטו משום דגמרי בלבו לקנות. יקנה מעשר והלא לא הוציא בשפתיו לומר זה אני רוצה ולא הגבירו אי"כ בהם קנאו: דמקיים בנפשם ודוברי אמת בלבב. כדכב ספרא שהיה לו חמור למכור ובשעה שהיה קורא ק"ש בא אחת ואמר לו הגהו לי בכך וכך דמים ותדענה בלבי ולא היה יכול להשיבו והוסיף לו עוד הלוקח דמים וכשגמר קריאת שמע אמר ליה ברמיס הראשונים אמרתי בלבי להגו לי לא אטול מפקך התוספת ונתנו לי

ברמיס הראשונים: פ"סבא הטיטון. היינו שנקנה יין ושמן ומוליכי לשווקים ומכוריו: מקנה מדותיו אחת ללי יום שמתחייב בתוכה השמן ובעובי אותו שמן כן המדה חסירה. ובעל הבית שאינו מכלל התועבות האלה ונכרתו וגו'. ההוא אלה דעירות לא אתי אלא לאוריי דעירות אפשר ברכת למעוטי מדות מכרת. אלא הואיל דברדות ליכא כרת מאי עורפיהו מדעירות איכא: דעירות אפשר בתשובה. דכל חיבי כריתות שלקו נפטרו מדי כרת: ומרות לא אפשר בתשובה דאין תשובה מועלת עד שיחזור הגולה וזה גזל חרבה בני אדם ואין יודע [מאידה] חטא גזל הדיוט הקדים חטא למעילה. דכתיב ונפש כי תחטא ומעלה מעל גזל ונפש געלה נפשם הרי ח' קללן בשמונה אומיות. ואם לא תשמעו ועד געלה נפשם הרי ח'

פח:

אחד מעשרה בליישראל אי' לישראל. מלישנא דמתני' דייק דקמני אחד לעשרה ולא קמני אחד מעשרה ולאי"ת אמאי לא מני במתני' אחד ממאה ונראה לרשב"א לפרש דלא מיחייב גירומיו כלל מדאורייתא אלא כששוקל עשר ליטרין אצל צפחות מכאן אינו חייב מדאורייתא והא' דמניא לקמן היה מנבש ממנו שלשה רצעי ליטרא לא יאמר שוקל לי ג' רצעי ליטרא כו' לפי שהיה חייב הכרע על כל משקל ומשקל הני מילי גבי הכרעה דלאו דלאורייתא וצמקום שנהגו:

התם אפשר בתשובה. ודוקא צעירות שאין צהן ממזרות אצל הצא על אשת איש והוליד ממנה בן או שחר עריות שיש צהן ממזרות וזה מעוות לא יוכל לתקן כדאמר י'(ציציתם דף כה) וא"ל בתשובה והי"ך חיים אומר אע"פ שהוא מעוות לא יוכל לתקן מ"מ אפשר בתשובה (ו) שזוה לו הקצ"ה ס' דלא זזה אלא לעשות לו תשובה אצל גזלן שחשבותו הוא שיחזיר הגזילה כדכמיז והשיב את הגולה וגו' והיכא דגזל לרבים אינו יודע למי ישיב דאע"ג דאמר' (צ"ק דף ד:)' יעשה צהן כרבי רבים מ"מ לאו תשובה מעלייתא היא:

וכפ"לם בעשרים ושהי' מוהיה אס לא תשמעו וגו' מכאן אין נראה לר"י פירוש רצ נסים גאון דפירש דהאי דמחלקים וילן מאתם ננכים כשש שמי שצמות צין ר"ה לסוכות בלא יו"ט אע"פ שהיא פרשה קטנה ומחצצין מטוט ומסעי שגדולות יותר היינו משום דבעינן שימנו שניס וקללותיה שיש קללות צאתם ננכים ואין אנו רואים שיענסו מוכחות של שנה שעברה צשנה הצאה דהא הכא משמע דלא קרי קללות אלא צאס צחקותי וצוהיה כי תצוא דקאמר מואס לא תשמעו עד ואין קונה אצל משס ואין לא חשיב" קללות אצל נראה לר"י דלחיז אנו קורין לעולם אתם ננכים לפני ר"ה כדי להפסיק צפרשה צין קללות דשנה שעברה דוהיה כי תצוא לשנה הצאה" וכך נמי לעולם אנו קורים צמדבר לפני עצרת כדי להפסיק צה צין קללות דאס צחקותי לעצרת שהוא ר"ה לפירות האילן שדונין על הפירות והכי איתא צמס' מגילה (דף לא: ושס) דקורין קללות שצתורת כהנים לפני עצרת: מנין

מעשרה בלא דייקינן ליה הלכך חסורי מחסרה והכי קמני אחד מעשרה והכי קמני אחד מעשרה לעשרה בלא כן נראה צעיני. וטורח היה לתנא לזכירי כ' פעמים עשרה וחסיר האחד: ממני' דקמני אחד לי' בלא ואחד נכ' **ציבש איבעיא לכו היכי קמני כו'.** ולפרושי סיפא קאמי היכי קאמר מתני' אחד מי' בלא לי' דלח והוא דין אחד מכ' ציבש לכ' דיבש דהיינו חלק אחד מד' מאות: או דלמא אחד מי' בלא לי' דלח וכן אחד מי' ציבש לכ' דיבש. דהיינו חלק אחד ממאתים ואחד מי' אתרבייהו קאי. ונראה משום שהלל מדבק בכלי ואינו מטניף לו הכל כרץ להוסיף לו יותר מציבש: **עונשן של מדום.** אס עושה צהן עול: **מעונשן של עריות.** אס נכשל צהן: **שזה נאמר צהן אל.** עריות דכחיז את התועבות האל וצמדות כחיז אלה דכחיז כל עושה אלה כל עושה עול: **ואלה קשה מאל.** דמש"ה הוסיף הכתוב צהן ה' לרבות ולהגדיל הקישוי: **צעירות נמי כחיז.** כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו (ויקרא יח): **למעוטי מדום מכרת.** דס"ד אמיתא כיון דעול מדות נקראו תועבות ה"א הרי הן בכלל כל אשר יעשה מכל התועבות אי לא כתב אלה דמשמע מיעוט. ולא משום ג"ש דלפי' לא כתב אלה לא דיינין דאין אדם דן גזירה שזי מעלמו אלא"כ למדו מרבותיו ולא מק"ו דהאי אפשר בתשובה והכי לא אפשר בתשובה דאין עונשין מן הדין אלא משמעותו כדפרשית: **ואלא מאי עודפיייהו.** דמדות כיון דצעירות איכא כרת וצדיקדו ליכא כרת: **אפשר ליה בתשובה.** עריות מועלת תשובה אי עביד ליה תשובה מעלייתא כדכחיז (וירמיהו ג כב) שובו צנים שובצים ארפא משובותיכם ואמר' נמי (מכות דף כה). כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתם אצל מדות שגזל את הרצים א"ל לו בתשובה שהרי תשובתו תלויה בהצבת גזילה דכחיז והשיב את הגולה (ויקרא ה) והוא אינו יודע למי יחזיר. ואע"ג דאמרין [צ"ק דף ז:] יעשה צהן כרבי רבים אין זו תשובה מעלייתא מאחר שאינו משיב לצעלים אלא שצירכו לו המנוע: גזל הדיוט הקדים צו חטא למעילה דכחיז (ויקרא ה) נפש כי תחטא ומעלה מעל צה' וכחש צעמיתו וגו' (ג) מיד המחלת הגזל קרי ליה חוטא משעת כפירה. וגבי הקדש כחיז [שס] כי תמעול מעל וחסתא בשגגה דאינו נקרא חוטא עד שנהנה: **שלא כמדס הקצ"ה מדס צצר ודס.** שהקצ"ה רחמן וצרכתו מרובה מקללתו אצל אדם קללתו מרובה מצרכתו: **צעשרים ושתים.** מאס צחקותי עד קוממיות מאל"ף שצאס עד תי"ו שצקוממיות והיינו צעשרים ושתים אומיות שצאל"ף צי"ת לצד הכפולות. ומו"י"ו עד מ"ס שגנה אומיות:

אחייב להכריע לו טפה היה שוקל לו עין בעין צנות לו גירומין אחד לעשרה בלא ואחד לעשרים ביבש ימקום שנהגו למוד בדקה לא ימוד בגסה בגסה לא ימוד בדקה למחוק לא יגדוש לגדוש לא ימחוק: גב' מנהגי מילי

אחייב להכריע לו טפה היה שוקל לו עין בעין צנות לו גירומין אחד לעשרה בלא ואחד לעשרים ביבש ימקום שנהגו למוד בדקה לא ימוד בגסה בגסה לא ימוד בדקה למחוק לא יגדוש לגדוש לא ימחוק: גב' מנהגי מילי
אמר ר"ל דאמר קרא יאבן שלמה וצדק צדק משלך ותן לו א"ה אימא סיפא היה שוקל לו עין בעין נתן לו גירומין ואי הכרעה דאורייתא היכי יהיב ליה עין בעין אלא רישא יבמקום שנהגו וכי איתמר דר"ל אסיפא איתמר היה שוקל לו עין בעין נתן לו גירומין מנהגי מילי אמר ר"ל דאמר קרא וצדק צדק משלך ותן לו וכמה גירומין א"ר אבא בר ממל אמר רב אחד מעשרה בליישראל בלא לעשרה ליטריין: אחד לעשרה בלא ואחד לעשרים ביבש וכו': איבעיא להו היכי קאמר אחד מעשרה בלא ה"לעשרה דלח ואחד מעשרים ביבש ילעשרים דיבש או דלמא אחד מעשרה לעשרה דלח ולעשרים דיבש תיקו א"ר לוי יקשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריות שזה נאמר בהן ² אל וזה נאמר בהן ³ אלה ובאי משמע דהאי אל קשה הוא דכתיב ⁴ ואת אילי הארץ לקח ⁵גבי עריות נמי הכתיב ⁶אלה ההוא למעוטי מדות מכרת ואלא מאי עודפיייהו דהתם אפשר בתשובה והכא ⁷לא אפשר בתשובה וא"ר לוי קשה גזל הדיוט יותר מגזל גבוה שזה הקדים חטא למעילה וזה הקדים מעילה לחטא ואמר רבי לוי בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם הקב"ה ברך ישראל בעשרים ושתים וקללן בשמנה ברכין בעשרים ושתים ⁸מאם בחקותי עד ⁹קוממיות וקללן בשמונה געלה נפשם ואילו משה רבינו ברכין בשמונה וקללן בעשרים ושתים ברכין בשמונה מוהיה

אחד ממאה (ס"א). ומדמלרץ הכרעת טפה צמקום שמכריעין דייק הכי דשיעור אחד ממאה צמשקל מכריע טפה והגירומין צמקום הכרעה קיימי. ע"כ.) ומלישנא דמתניתין דקמני אחד לעשרה בלא ולא קמני אחד

לח והוא דין אחד מכ' ציבש לכ' דיבש דהיינו חלק אחד מד' מאות: או דלמא אחד מי' בלא לי' דלח וכן אחד מי' ציבש לכ' דיבש. דהיינו חלק אחד ממאתים ואחד מי' אתרבייהו קאי. ונראה משום שהלל מדבק בכלי ואינו מטניף לו הכל כרץ להוסיף לו יותר מציבש: **עונשן של מדום.** אס עושה צהן עול: **מעונשן של עריות.** אס נכשל צהן: **שזה נאמר צהן אל.** עריות דכחיז את התועבות האל וצמדות כחיז אלה דכחיז כל עושה אלה כל עושה עול: **ואלה קשה מאל.** דמש"ה הוסיף הכתוב צהן ה' לרבות ולהגדיל הקישוי: **צעירות נמי כחיז.** כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו (ויקרא יח): **למעוטי מדום מכרת.** דס"ד אמיתא כיון דעול מדות נקראו תועבות ה"א הרי הן בכלל כל אשר יעשה מכל התועבות אי לא כתב אלה דמשמע מיעוט. ולא משום ג"ש דלפי' לא כתב אלה לא דיינין דאין אדם דן גזירה שזי מעלמו אלא"כ למדו מרבותיו ולא מק"ו דהאי אפשר בתשובה והכי לא אפשר בתשובה דאין עונשין מן הדין אלא משמעותו כדפרשית: **ואלא מאי עודפיייהו.** דמדות כיון דצעירות איכא כרת וצדיקדו ליכא כרת: **אפשר ליה בתשובה.** עריות מועלת תשובה אי עביד ליה תשובה מעלייתא כדכחיז (וירמיהו ג כב) שובו צנים שובצים ארפא משובותיכם ואמר' נמי (מכות דף כה). כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתם אצל מדות שגזל את הרצים א"ל לו בתשובה שהרי תשובתו תלויה בהצבת גזילה דכחיז והשיב את הגולה (ויקרא ה) והוא אינו יודע למי יחזיר. ואע"ג דאמרין [צ"ק דף ז:] יעשה צהן כרבי רבים אין זו תשובה מעלייתא מאחר שאינו משיב לצעלים אלא שצירכו לו המנוע: גזל הדיוט הקדים צו חטא למעילה דכחיז (ויקרא ה) נפש כי תחטא ומעלה מעל צה' וכחש צעמיתו וגו' (ג) מיד המחלת הגזל קרי ליה חוטא משעת כפירה. וגבי הקדש כחיז [שס] כי תמעול מעל וחסתא בשגגה דאינו נקרא חוטא עד שנהנה: **שלא כמדס הקצ"ה מדס צצר ודס.** שהקצ"ה רחמן וצרכתו מרובה מקללתו אצל אדם קללתו מרובה מצרכתו: **צעשרים ושתים.** מאס צחקותי עד קוממיות מאל"ף שצאס עד תי"ו שצקוממיות והיינו צעשרים ושתים אומיות שצאל"ף צי"ת לצד הכפולות. ומו"י"ו עד מ"ס שגנה אומיות:

מי מליטרא בלא לפי שבכל משקל מדיבק ממנו למאזנים ואינו ממצה לו. ואחת מכ' בליטרא לכ' משקלות ביבש. מוסיף לו גירומין לפי שאינו מדבק כל כך לכף מאזנים: מקום שנהגו למוד בגסה. מי שקנוס סאה נהגין לשוקלה בידו: לא ימוד לו בדקה. כל כך בני עצמו לפי שמדבק ממנו בכל פעם ומפסיד הלוקח: ומקום שנהגו למוד בדקה. שחייב להכריע לו בכל פעם טפה: לא ימוד לו בגסה. לפי שממעט בהכרעות. מקום שנהגו לגדוש. אינו רשאי למחוק כדמפרש בגמ': מנהגים. דחייב להכריע לו טפה: להכי כתב וימנא אחותי צדק דרצק משלך ותן לו. אלא מתני' דקמני דחייב להכריע לו טפה היינו במקום שנהגו אחת מי' בליטרא לי' ליטריין אינו אחת מק': איבעיא להו היכי קמני אחד מי' בליטרא בלא לי' ליטריין בלא דהיינו אחד מק'. ואחד מעשרים (א) בליטרא ביבש דהיינו אחד ממאתים לי' ליטרא דיבש. או דלמא אחד מי' במשקל בלא יהיב ליה (ב) כי שוקל ליה אחד מי' משקלות דלח ואחד מכ' דיבש נמי תיקו: שזה. עריות: נאמר בלא אל. דכתיב את כל התועבות האל: וזה. במדות נאמר בלא אלה ה' יותר דכתיב כי תויעבב ה' אלהיך כל עושה אלה כל עושה עול: גבי עריות נמי הא כתיב אלה. כמו במדות דכתיב כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו וגו'. ההוא אלה דעירות לא אתי אלא לאוריי דעירות אפשר ברכת למעוטי מדות מכרת. אלא הואיל דברדות ליכא כרת מאי עורפיהו מדעירות איכא: דעירות אפשר בתשובה. דכל חיבי כריתות שלקו נפטרו מדי כרת: ומרות לא אפשר בתשובה דאין תשובה מועלת עד שיחזור הגולה וזה גזל חרבה בני אדם ואין יודע [מאידה] חטא גזל הדיוט הקדים חטא למעילה. דכתיב ונפש כי תחטא ומעלה מעל גזל ונפש געלה נפשם הרי ח' קללן בשמונה אומיות. ואם לא תשמעו ועד געלה נפשם הרי ח'

(א) צ"ל אחד מעשרים בליטרא לעשרים ליטריין דיבש. דהיינו אחד מד' מאות. (ב) נראה דל"י כי שוקל ליה אחד י' משקלות דלח ואחד י' דיבש נמי.

המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא

וחייב להכריע (א). המאזנים מלד הצצר טפה שהיא הצצר שוקל יותר מן הליטרא וצגמ' מוקי לה צמקום שנהגו להכריע. וה"ה לעשרה ליטרות יחד להכריע טפה כדאמר' צברייתא צגמרא [פסג]. ונותן הכרע אחד לכולן. ונראה צעיני דלפחות מליטרא לא צעי' הכרע טפה דנפיס יותר מדאי הכרע טפה צדבר קל: היה שוקל לו עין צעי'. צלמאוס כנון צמקום שאין מכריעין נותן לו לצד המשקל את גרומיו הכרעו דקדמני אחד מעשרה בלא כו' וצגמ' מפרש לה. וצגמרא נפקא לן מקראי דחיז ליתן לו מוכר משלו לצד המשקל. וגירומיו לשון הכרעה הוא וכן הגרמה דשמיטה נמי לשון הכרעה והטייה הוא שמכריע ומטה את הסכין חוץ למקום שמיטה: **דדק. קצ: לא ימוד בגסה.** כסאה דהוי הפסד דלוקח דאין לו מששה קצין כי אס הכרע אחד ואוצד ה' הכרעוה ואפילו צמקום שמוחקין נמי אי אפשר למחוק כל כך צלמאוס (ג) א"גא' משום שמוד לו צריות וצדקה מודד יותר וכשמודד בגסה מפסיד הקונה: לא ימוד דדק. דמפסיד מוכר משום שאינו יכול למחוק כל כך: **למחוק.** את המדה: לא יגדוש. קונצנליי"ר בלע"ז. אע"פ שמוסיף לו שלש צצזלי גודשא דכמפרש צגמרא [פסג]. וכן לא ימחוק אע"פ שפוחת מן הדמים: **גב' מנהגי מילי.** קא סלקא דעתך דצעי' אסא דלרץ להכריע טפה: **ולדק.** מיותר הוא למדרש אע"פ שאיפה שלימה מדדת דק משלך ותן לו והיינו הכרעה וצמדה נמי למדוד צריות כדי שהיא יתר על צמדה: **היני ישיב ליה עין צעי'.**

האמרת דגזירת הכתוב הוא שיכריע בשעת המשקל: **אלא [רישא] צמקום שנהגו.** כלומר אין גזירת הכתוב להכריע בשעת המשקל אלא בצמדהא תליא מילתא דאס רוצין להכריע בשעת המשקל תחת גירומיו דאחר מדידה הכרעות צידו ואותו הכרע כרץ טפה דאין הכתוב מקפיד אלא שיוסיף על המשקל או בשעת המשקל או לאחריו כן: **מנהגי מילי.** דלרץ להוסיף על המשקל: **אחד מעשרה בליטרא.** כששוקלין י' ליטריין דהיינו אחד ממאה (ס"א). ומדמלרץ הכרעת טפה צמקום שמכריעין דייק הכי דשיעור אחד ממאה צמשקל מכריע טפה והגירומין צמקום הכרעה קיימי. ע"כ.) ומלישנא דמתניתין דקמני אחד לעשרה בלא ולא קמני אחד

לח והוא דין אחד מכ' ציבש לכ' דיבש דהיינו חלק אחד מד' מאות: או דלמא אחד מי' בלא לי' דלח וכן אחד מי' ציבש לכ' דיבש. דהיינו חלק אחד ממאתים ואחד מי' אתרבייהו קאי. ונראה משום שהלל מדבק בכלי ואינו מטניף לו הכל כרץ להוסיף לו יותר מציבש: **עונשן של מדום.** אס עושה צהן עול: **מעונשן של עריות.** אס נכשל צהן: **שזה נאמר צהן אל.** עריות דכחיז את התועבות האל וצמדות כחיז אלה דכחיז כל עושה אלה כל עושה עול: **ואלה קשה מאל.** דמש"ה הוסיף הכתוב צהן ה' לרבות ולהגדיל הקישוי: **צעירות נמי כחיז.** כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו (ויקרא יח): **למעוטי מדום מכרת.** דס"ד אמיתא כיון דעול מדות נקראו תועבות ה"א הרי הן בכלל כל אשר יעשה מכל התועבות אי לא כתב אלה דמשמע מיעוט. ולא משום ג"ש דלפי' לא כתב אלה לא דיינין דאין אדם דן גזירה שזי מעלמו אלא"כ למדו מרבותיו ולא מק"ו דהאי אפשר בתשובה והכי לא אפשר בתשובה דאין עונשין מן הדין אלא משמעותו כדפרשית: **ואלא מאי עודפיייהו.** דמדות כיון דצעירות איכא כרת וצדיקדו ליכא כרת: **אפשר ליה בתשובה.** עריות מועלת תשובה אי עביד ליה תשובה מעלייתא כדכחיז (וירמיהו ג כב) שובו צנים שובצים ארפא משובותיכם ואמר' נמי (מכות דף כה). כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתם אצל מדות שגזל את הרצים א"ל לו בתשובה שהרי תשובתו תלויה בהצבת גזילה דכחיז והשיב את הגולה (ויקרא ה) והוא אינו יודע למי יחזיר. ואע"ג דאמרין [צ"ק דף ז:] יעשה צהן כרבי רבים אין זו תשובה מעלייתא מאחר שאינו משיב לצעלים אלא שצירכו לו המנוע: גזל הדיוט הקדים צו חטא למעילה דכחיז (ויקרא ה) נפש כי תחטא ומעלה מעל צה' וכחש צעמיתו וגו' (ג) מיד המחלת הגזל קרי ליה חוטא משעת כפירה. וגבי הקדש כחיז [שס] כי תמעול מעל וחסתא בשגגה דאינו נקרא חוטא עד שנהנה: **שלא כמדס הקצ"ה מדס צצר ודס.** שהקצ"ה רחמן וצרכתו מרובה מקללתו אצל אדם קללתו מרובה מצרכתו: **צעשרים ושתים.** מאס צחקותי עד קוממיות מאל"ף שצאס עד תי"ו שצקוממיות והיינו צעשרים ושתים אומיות שצאל"ף צי"ת לצד הכפולות. ומו"י"ו עד מ"ס שגנה אומיות:

לח והוא דין אחד מכ' ציבש לכ' דיבש דהיינו חלק אחד מד' מאות: או דלמא אחד מי' בלא לי' דלח וכן אחד מי' ציבש לכ' דיבש. דהיינו חלק אחד ממאתים ואחד מי' אתרבייהו קאי. ונראה משום שהלל מדבק בכלי ואינו מטניף לו הכל כרץ להוסיף לו יותר מציבש: **עונשן של מדום.** אס עושה צהן עול: **מעונשן של עריות.** אס נכשל צהן: **שזה נאמר צהן אל.** עריות דכחיז את התועבות האל וצמדות כחיז אלה דכחיז כל עושה אלה כל עושה עול: **ואלה קשה מאל.** דמש"ה הוסיף הכתוב צהן ה' לרבות ולהגדיל הקישוי: **צעירות נמי כחיז.** כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו (ויקרא יח): **למעוטי מדום מכרת.** דס"ד אמיתא כיון דעול מדות נקראו תועבות ה"א הרי הן בכלל כל אשר יעשה מכל התועבות אי לא כתב אלה דמשמע מיעוט. ולא משום ג"ש דלפי' לא כתב אלה לא דיינין דאין אדם דן ג"ש מעלמו אלא"כ למדה מרבו ורבו מרבו ורבו הלכה למשה מסיני ויתרן י' דהכי אית לפרושי מכל התועבות מכל דצרים שכתוב צהן תועבות ואפי' מדות כיון דכחיז צהן תועבות אחא אלה ומעוט ואל קאי מכל אלה התועבות דכחב לעיל מכל התועבות: ואלא כיון דצעירות איכא כרת וצמדות ליכא כרת תחת חומרייהו מעריות ואמאי כתב צהו אלה: **אפשר כפסוטה.** דכל חייבי כריתות שלקו נפטרו מדין כרתן [מכות כג.] אי"צ בלא מלקות תשובתו מועלת בכל דבר כדכחיז [והשע יד] שזי צנים שובצים ארפא משובותיכם אי עביד תשובה מעלייתא כל ימיו כי אצל מדות דלוינו יודע למי ישיב ופשוטן תלויה בזהבא (ויקרא ה) ואינו יכול לקיים מקרא זה הלכך אי אפשר בתשובה מעלייתא דל ימיו נוהשיב את הגולה קאי: גזל הדיוט הקדים צו חטא למעילה דכחיז [שס] ונפש כי תחטא ומעלה מעל וחסא בשגגה דאינו נקרא חוטא עד שנהנה: **שלא כמדס הקצ"ה מדס צצר ודס.** שהקצ"ה רחמן וצרכתו מרובה מקללתו אצל אדם קללתו מרובה מצרכתו: **צעשרים ושתים.** מאס צחקותי עד קוממיות מאל"ף שצאס עד תי"ו שצקוממיות והיינו צעשרים ושתים אומיות. ומו"י"ו עד מ"ס שגנה אומיות:

מסורת הש"ס

(א) צימות כא. (ב) ג"א ואלה קשה מאל. (ג) רש"א. (ד) צ"ל צמניה (ט. י.) ס"א אלא דלא זזה לו לעשות,

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה וחייב להכריע לו המאזנים וכו' צידד צריך להכריע טפה: (ב) ד"ה לא ימוד בגסה וכו' צלמאוס הס"ד ואח"כ מ"ה לא ימוד צדקה וכו' למחוק כל כך וצמדה מוחק יותר אי נמי משום שמוד לו בדקה צריות וכשמודד בגסה מבכיד ומפסיד הלוקח הס"ד: (ג) ד"ה גזל הדיוט וכו' דמיד בהתחלת גזול: (ד) תוס' ד"ה הסם וכו' שצוריה הקיפה דלא זזה לו אלא לעשות תשובה:

לעני רש"י

קונצנלייר. לבלא על כל גרומיו פד שיצבור.

מוסף תוספות

א. [ד]תןך דאתם צצבים לא חשיב כקללות אלא העברת ברית שהצבור ישראל בברית. שיעומ"ק בשם תוס' הראש. ב. שלא להסמיק הקללות לראש השנה. תוס' מנהג לא:

פ' רשב"ם העקרי

וחייב לו עין צעי'. כנפוס: [גב'] **וחייב לו עין צעי'.** קס"ד דלעכרעה טפה קאי: **ולדק.** מיותר הוא לדכרה שאע"פ שמדה שלימה אס נכחו למחוק יגדוש מעט: ותן לו דהיינו הכרעה. ומיהו צמדה לא שייך להכריע כי אס צמשקל והוא דין למדה שמודד יותר מן המדה כנון אס נכחו למחוק יגדוש מעט: **סיני ישיב ליה עין צעי'.** והא ציטורא קא עביד אע"פ שמשלס לו לצדק דבשעה שאזי מודד צעיין דלך משלך כדכמיז [וגרסי סג] ואיפה שלמה ודק האי איפה דק: **אלא רישא צמקום שנהגו.** להכריע תחת גירומיו דאחר מדידה ואתא לצאמעיעין דלוחא הכרעה ליהיז היה מטח: **מנפ"ס.** דלרץ ליתן יותר מנדי מדה אחד מעשרה בליטרא כששוקל עשר ליטריין דהיינו חלק אחד ממאה. ונלישנא דמתני' קא דייק דקמני אחד לעשרה בלא ולא חסורי מחסרה והכי קמני אחד מעשרה לעשרה בלא כן נראה צעיני ויהיז היה לתנא לזכירי כ' פעמים עשרה למכור שני פעמים עשרה וחסר האחד: **אחד לעשרה בלא ואחד לעשרים ציבש איבעיא** לפו סיני קמני כו'. ולפרושי סיפא קאמי היכי קאמר מתני' אחד מעשרה בלא לעשרה ויהיז היה לתנא לזכירי שני פעמים עשרה וחסר האחד: **אחד לעשרה בלא ואחד לעשרים ציבש איבעיא** לפו סיני קמני כו'. ולפרושי סיפא קאמי היכי קאמר מתני' אחד מעשרה בלא לעשרה דלח וכן אחד מעשרים ציבש לעשרים דיבש דהיינו חלק א' מאחרע מאות חלקים או דלמא חלקי שיעורא דלי' מעשרה קאי נמי אפשרים דיבש והכי קאמר א' מעשרה לעשרה דלח והי"ה לעשרים דיבש שנוטל א' מעשרה צמדה שיש עשרים מדות דהיינו חלק א' ממאתים. ונראה צעיני משום דמן הלל נשאר בכל ואל מן היבש הלכך בני הכרעה מילוח טפי מיבש: **קשה עונשן של מדום.** כשמודד בגסה שאינה ישרה או כששעה צו שזי עול ולקמיא מפרש משום דלא אפשר תוספת ומקרא יליף

לח והוא דין אחד מכ' ציבש לכ' דיבש דהיינו חלק אחד מד' מאות: או דלמא אחד מי' בלא לי' דלח וכן אחד מי' ציבש לכ' דיבש. דהיינו חלק אחד ממאתים ואחד מי' אתרבייהו קאי. ונראה משום שהלל מדבק בכלי ואינו מטניף לו הכל כרץ להוסיף לו יותר מציבש: **עונשן של מדום.** אס עושה צהן עול: **מעונשן של עריות.** אס נכשל צהן: **שזה נאמר צהן אל.** עריות דכחיז את התועבות האל וצמדות כחיז אלה דכחיז כל עושה אלה כל עושה עול: **ואלה קשה מאל.** דמש"ה הוסיף הכתוב צהן ה' לרבות ולהגדיל הקישוי: **צעירות נמי כחיז.** כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו (ויקרא יח): **למעוטי מדום מכרת.** דס"ד אמיתא כיון דעול מדות נקראו תועבות ה"א הרי הן בכלל כל אשר יעשה מכל התועבות אי לא כתב אלה דמשמע מיעוט. ולא משום ג"ש דלפי' לא כתב אלה לא דיינין דאין אדם דן ג"ש מעלמו אלא"כ למדה מרבו ורבו מרבו ורבו הלכה למשה מסיני ויתרן י' דהכי אית לפרושי מכל התועבות מכל דצרים שכתוב צהן תועבות ואפי' מדות כיון דכחיז צהן תועבות אחא אלה ומעוט ואל קאי מכל אלה התועבות דכחב לעיל מכל התועבות: